

LA LONGITUD ADEQUADA DE LA FRASE

En llenguatge jurídic sovint hi ha una tendència a construir frases amb una llargada excessiva, que poden fer el text incomprensible. Aquesta manera de redactar es basa en uns usos que cal evitar:

- la introducció d'informació supèrflua
- l'abús d'oracions subordinades i de gerundis tot sovint incorrectes (el de posterioritat i el copulatiu, especialment)
- el mal ús dels signes de puntuació i dels mots connectors

A més a més de construir frases d'una llargada que no resulti excessiva, un altre factor que ajuda a comprendre el contingut del text és distribuir en paràgrafs els diferents blocs d'informació. Des del punt de vista de la claredat, hem de procurar que la informació quedi distribuïda i ordenada lògicament, de manera que en un document els paràgrafs —visualment separats entre si per una línia en blanc— responguin a unitats temàtiques coherents.

En el text següent comprovem que la llargada excessiva de les frases, que s'han anat encadenant sense mesura, provoca que la comprensió sigui més difícil.

Aquesta causa prové de les diligències prèvies número 178/2017 del Jutjat d'Instrucció número 20 de Barcelona, incoades arran d'una querella que Jaume Segura i Pagès va presentar contra Tomàs Palau Duch per un presumpte delictes de calúmnies i que fou admesa a tràmit mitjançant una interlocutòria del Jutjat del dia 15 d'abril, i en què l'advocada del querellant en el tràmit de qualificació va formular les seves conclusions provisionals i va dirigir l'acusació contra l'inculpat, mentre que el Ministeri Fiscal va demanar el sobreseïment lliure de les actuacions, ja que considera que els fets denunciats no constitueixen un delictes, i, havent-se traslladat la causa a la defensa, aquesta part va formular les seves conclusions provisionals i va demanar que s'absolgués el seu representat.

En canvi, si el reescrivim utilitzant frases breus, veiem que en resulta un text més clar.

Aquesta causa prové de les diligències prèvies número 178/2017, del Jutjat d'Instrucció número 20 de Barcelona, incoades arran d'una querella que Jaume Segura i Pagès va presentar contra Tomàs Palau Duch per un presumpte delictes de calúmnies. El Jutjat va admetre-la a tràmit mitjançant una interlocutòria del dia 15 d'abril.

L'advocada del querellant, en el tràmit de qualificació, va formular les conclusions provisionals, en què va dirigir l'acusació contra l'inculpat. Per contra, el Ministeri Fiscal va demanar el sobreseïment lliure de les actuacions, ja que considera que els fets denunciats no constitueixen un delictes.

Un cop traslladada la causa a la defensa, aquesta part va formular les conclusions provisionals i va demanar que s'absolgués el seu representat.

LA INFORMACIÓ SUPÈRFLUA

Els textos jurídics sovint estan farcits de formes innecessàries que el redactor utilitza per pura inèrcia. La finalitat del llenguatge jurídic, com la de tots els llenguatges d'especialitat, és transmetre una informació específica determinada, concreta. Atès que es regeix per un criteri de funcionalitat i d'economia, ha de donar clarament tota la informació que cal, però no pas més. Cal esporgar el text, doncs, de continguts innecessaris que l'únic que fan és desviar l'atenció del lector.

Vegem-ne uns quants exemples:

✗ He de condemnar i condemno la persona acusada.

Aquesta fórmula (i d'altres com ara *he d'absoldre i absolc, he d'estimar i estimo...*), que trobem a la part dispositiva de les resolucions, és redundant, ja que és evident que el jutge arriba a la decisió a partir dels fets i dels fonaments jurídics, i no pas basant-se en un pur caprici. Així doncs, n'hi ha prou amb la fórmula:

✓ Condemno la persona acusada.

En altres casos semblants també direm *absolc, estimo, desestimo...*

✗ Vistos els preceptes legals esmentats i altres d'aplicació general.

És la fórmula amb què s'acostumen a concloure els raonaments jurídics de les resolucions. Es tracta d'un clisé que no aporta informació nova: que el jutge ha vist els preceptes esmentats és obvi, i que n'ha vist altres d'aplicables resulta buit de contingut. Així doncs, cal suprimir tota la fórmula.

✗ Me n'han donat compte.

Aquesta expressió, equivalent a la fórmula castellana *dada cuenta*, sol encapçalar les provisions. Una de les funcions del lletrat de l'Administració de justícia és la dació de compte, és a dir, informar el jutge dels escrits que s'han rebut, dels terminis processals, etc. Del contingut de la provisió ja es pot veure que el lletrat de l'Administració de justícia ha complert la seva funció; per això és una forma redundant i cal suprimir-la.

✗ Maria Eugènia Torres Pujol, procuradora, comparec en nom i representació de Pau Guiteres Puntí...

La locució *en nom i representació de*, que trobem per exemple en el paràgraf introductori d'una demanda, és repetitiva perquè fer alguna cosa en representació d'algú ja implica fer-la en nom d'algú. Per tant, n'hi ha prou amb la fórmula *en representació de*:

✓ Maria Eugènia Torres Pujol, procuradora, comparec en representació de Pau Guiteres Puntí...

No hi ha una llista tancada de totes les expressions supèrflues, però un sistema per evitar aquest tipus de redacció és plantejar-nos si el que escrivim és necessari o sobrer.